

Les régimes matrimoniaux, le PACS et l'union libre :

A. Définition du droit de la famille :

Le droit de la famille est une branche du droit privé qui traite et encadre l'ensemble des **relations entre membres d'une même famille**.

Le Code civil régit les règles applicables à cette matière et notamment celles du **mariage** (Titre V du Code Civil), mais également du **PACS** et du **concubinage**.

Il existe plusieurs modes de conjugalité : l'union par mariage, par PACS et en dehors du mariage.

B. Le mariage :

a. Conditions légales du mariage

Les fiançailles se distinguent du mariage car elles ne créent aucune obligation juridique entre les futurs époux néanmoins leur rupture peut conduire à la restitution des cadeaux.

Le mariage est soumis à des conditions de fond et à des conditions de forme.

Le consentement est la principale condition de fond.

Les conditions de forme sont réunies quand le mariage est **célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil** de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence à la date de la publication par voie d'affiche apposée à la porte de la Mairie (articles 63 et 165 du Code civil).

Depuis la loi du 17 mai 2013, la différence de sexe n'est plus une condition inhérente au mariage. L'article 143 du Code civil dispose que « **le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe** ». L'article suivant poursuit en précisant que « **le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus** ».

b. Conditions négatives à la formation du mariage

Aux termes de l'article 147 du Code civil, « **on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier** ».

Par conséquent, l'existence d'un mariage antérieur non dissous est un obstacle à la célébration d'un nouveau mariage ; de même que le sont la bigamie et la polygamie.

De plus, un mariage non dissous empêche la conclusion d'un pacte civil de solidarité, par conséquent, il est impossible de se remarier après un divorce tant que le jugement de divorce n'est pas **inscrit en marge de l'acte de mariage et de naissance de l'époux divorcé**.

Par contre, l'existence d'un pacte civil de solidarité (PACS) ne constitue pas un empêchement à mariage, le mariage met fin de plein droit au pacte civil de solidarité.

Enfin, le Code civil **interdit le mariage entre deux personnes ayant un lien de parenté entre elles**. L'article 161 dispose qu'en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

Les mariages entre collatéraux jusqu'au second degré sont également prohibés comme le précise l'article 162 : « en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs ». L'article suivant précise également que le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce.

C. Le PACS :

a. Définition

Aux termes de l'article 515-1 du Code civil « le **pacte civil de solidarité** est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, **pour organiser leur vie commune** ».

b. Règles de fond de la formation du PACS

La formation du pacte obéit aux conditions générales de validité des conventions posées à l'article 1128 du Code civil. Aux termes de ce texte, « sont nécessaires à la validité d'un contrat : le **consentement des parties** ; leur **capacité de contracter** et un **contenu licite et certain** ».

c. Règles de fond de la formation du PACS : capacité des partenaires

Aux termes de l'article 515-2 du Code civil, « à peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

- 1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;
- 2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
- 3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ».

Le contrat ne doit être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (article 6 du Code civil). Par conséquent, le PACS ne peut être conclu entre les membres d'une même famille : grands-parents et parents, enfants et petits-enfants, chacun des époux et tous les ascendants et descendants de l'autre conjoint (beaux-parents et gendre ou belle-fille), frères et sœurs, demi-frères ou sœurs, neveux et nièces.

d. Règles de fond de la formation du PACS : contenu licite et certain

L'objet du PACS est l'**organisation de la vie commune des partenaires**.

L'obligation de la vie commune nécessite l'élection d'une **résidence commune** et l'aide mutuelle et matérielle que s'apporte les deux partenaires (articles 515-3 et 515-4).

Le PACS prévoit les modalités et précise la contribution de chacun aux charges du ménage, envisage le régime des biens achetés ensemble et peut faire l'inventaire des biens propres à chaque partenaire avant la conclusion du PACS et envisager le partage des biens en cas de rupture ou la rédaction d'un testament pour le partenaire.

e. Règles de forme de la formation du PACS

Les formalités afférentes au PACS réglées par l'article 515-3 du Code civil.

Cet article dispose que « les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe **devant l'officier de l'état civil** de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune » ou pour les Français résidant à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou consulaire du lieu de la résidence commune.

De plus, l'article suivant dispose qu'il soit fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire.

Enfin, le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.

En résumé, pour pouvoir se pacser, chacun des partenaires doit remplir les 4 conditions suivantes :

- Être **majeur**,
- N'être ni marié, ni pacsé à une autre personne,
- Etablir un **lieu de résidence commune**,
- Ne pas avoir de **lien familial direct** ou proche avec son partenaire.

D. L'union libre ou le concubinage :

L'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une **union de fait** caractérisée par une **vie commune** présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Il suppose donc la réunion de trois éléments de fait :

- une vie commune, ce qui implique en principe **un logement commun** ;
- une relation **stable** et **continue** ;
- un **couple**, hétérosexuel ou homosexuel.

Le concubinage est donc une situation de fait laissée à la libre appréciation des parties qui peuvent l'organiser comme elles l'entendent.

E. Les effets extrapatrimoniaux du mariage :

Toutes les personnes mariées, quel que soit leur régime matrimonial, sont soumises à un certain nombre de règles générales d'ordre public, formant ce qu'on appelle généralement **le statut primaire** ou statut impératif de base.

Ces règles fixent les droits et obligations minimum des conjoints. Ainsi, l'institution du mariage produit des **effets juridiques personnels** ayant pour objet l'organisation des rapports entre les époux, vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des tiers.

Le mariage civil est un **acte juridique** qui crée des devoirs entre époux et leur ouvre réciproquement un certain nombre de droits.

Le Code civil met à la charge des époux des obligations personnelles plus connues sous le terme de « devoirs conjugaux » et précisées aux 212 et 215 du Code civil. « Les époux se doivent mutuellement **fidélité, secours, assistance** » et « s'obligent mutuellement à une communauté de vie »

- le devoir de fidélité : la fidélité suppose l'absence de relations charnelles avec un tiers, l'adultère est une cause de divorce lorsqu'il est suffisamment grave.

- Le devoir de secours et d'assistance : l'impécuniosité d'un des conjoints oblige l'autre à y remédier et le devoir d'assistance impose d'aider son conjoint dans les moments difficiles de la vie (maladies, difficultés professionnelles...). Des comportements injurieux envers son conjoint peuvent être considérés comme un manquement au devoir d'assistance lors d'une procédure de divorce.

- La communauté de vie ou le devoir de cohabitation signifie que les époux doivent habiter ensemble, faire vie commune. Ils peuvent néanmoins avoir des domiciles distincts mais il y aura toujours une résidence de la famille au lieu choisi par les époux. Ce devoir implique aussi l'accomplissement du devoir conjugal.

F. Les effets patrimoniaux du mariage :

La vie commune rend nécessaire l'organisation des rapports patrimoniaux des personnes vivant ensemble. Le Code civil impose un minimum de solidarité matérielle aux époux. Les époux vont **contribuer aux charges du mariage** et répondre **solidairement vis-à-vis des tiers des dettes du ménage**.

a. La contribution aux charges du mariage

Les charges du mariage comprennent l'entretien du ménage, l'éducation des enfants et l'ensemble des dépenses nécessaires aux **besoins de la vie de famille** comme les frais de logement, de nourriture. Ils englobent également les **dépenses de train de vie** et les **dépenses d'agrément**, c'est-à-dire ceux nécessaires aux vacances, aux voyages, aux loisirs, etc.

Par charges du mariage, il faut entendre toutes les dépenses qui assurent **le fonctionnement du ménage** (contrairement aux dépenses d'investissement). Il s'agit, en somme, de toutes les dépenses d'intérêt commun que fait naître la vie du ménage. La répartition des charges est en principe proportionnelle aux facultés respectives, déterminées en fonction des ressources et des patrimoines de chacun. La répartition peut être prévue par contrat de mariage.

b. Les dettes ménagères solidaires

L'article 220 du Code civil précise que « chacun des époux a pouvoir pour **passer seul** les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. »

c. Les dettes ménagères non solidaires

L'article 220 ajoute que « la solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des **dépenses manifestement excessives**, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été **conclus du consentement des deux époux**, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

d. L'indépendance financière des époux

Les époux ont droit à une **indépendance financière** qui leur permet d'exercer une activité professionnelle librement choisie, de disposer de leurs revenus après avoir contribué aux charges du ménage ou d'ouvrir un compte bancaire personnel et de gérer seul les biens qu'ils détiennent individuellement.

G. Les effets extrapatrimoniaux du PACS :

a. Les dettes ménagères solidaires

Un **régime primaire** semblable au statut primaire des personnes mariées détermine les droits et devoirs des partenaires.

Les partenaires liés par un pacte de solidarité s'engagent, à une **vie commune**, ainsi qu'à une **aide matérielle** et une **assistance réciproque**.

Ils sont tenus, **solidairement** à l'égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, que ces dettes aient été ou non contractées uniquement par l'un d'eux.

L'article 515-4 du Code civil précise que, « si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. »

b. Les dettes ménagères non solidaires

Le législateur a tenu à rapprocher la solidarité née du PACS à celle régissant les dettes ménagères des époux prévus par l'article 220 du Code civil.

Néanmoins, l'article 515-4 du Code civil ajoute que « cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »

H. Les effets patrimoniaux du PACS :

Les partenaires sont soumis en ce qui concerne la gestion de leurs biens au régime légal de la **séparation des patrimoines**.

Sauf disposition contraire de la convention signée par les partenaires, chacun conserve l'administration et la libre disposition de ses biens personnels.

Par conséquent, chacun des partenaires reste seul tenu de ses dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte.

L'article 515-5 du Code civil ajoute que « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien.

Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Les partenaires peuvent, dans la **convention initiale** ou dans une **convention modificative**, choisir de soumettre au **régime de l'indivision** les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions.

Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale (article 515-5-1).

I. Les effets extrapatrimoniaux et patrimoniaux de l'union libre ou du concubinage :

Le concubinage est une **situation de fait**.

Par conséquent le droit n'attache aucun effet à cette forme d'union. C'est donc le **droit commun** qui a vocation à régir les rapports entre concubin.

Les dispositions relatives au mariage et au PACS n'étant pas applicables aux concubins, dans leurs rapports personnels, **aucune obligation ni devoir** n'est mis à leur charge.

Ainsi, les concubins ne sont nullement tenus d'observer un devoir de fidélité, de secours, d'assistance.

Contrairement au couple marié, les concubins ne bénéficient d'aucun statut matrimonial c'est-à-dire de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.

En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir des règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux.

Bien que la vie en couple génère des dépenses communes dont chaque membre va tirer profit, les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage (article 214 du Code civil).

J. Caractéristiques et différences entre mariage et PACS :

	Mariage	PACS
Vie commune	Engagement à une vie commune Assistance réciproque en cas de difficultés Aide matérielle Devoir de fidélité	Engagement à une vie commune Assistance réciproque en cas de difficultés Aide matérielle
Nom d'usage	Possibilité pour les époux de porter le nom de leur conjoint	Aucun effet
Filiation	Présomption de paternité pour l'enfant conçu ou né pendant le mariage Possibilité d'adopter ensemble un enfant Possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint	Le partenaire doit reconnaître l'enfant auprès de l'état civil pour être considéré comme son père Possibilité d'adopter un enfant ensemble
Nationalité	Sous certaines conditions, l'époux étranger peut obtenir la nationalité française	Aucun effet
Patrimoine	Dépend du régime matrimonial choisi : séparation des biens ou régime de la communauté (régime supplétif) Possibilité de rédiger un contrat de mariage pour choisir son régime matrimonial	Par défaut : régime de la séparation de biens Possibilité de choisir un autre régime en concluant une convention de PACS

Régime matrimonial	Choix parmi 4 options : • Communauté légale réduite aux acquêts (régime par défaut) • Séparation de biens • Participation aux acquêts • Communauté universelle	Choix parmi 2 options : • Séparation de biens (régime par défaut) • Indivision
Fiscalité	Déclaration commune sauf option expresse pour la déclaration séparée	Déclaration commune sauf option expresse pour la déclaration séparée
Rupture	Par divorce amiable ou contentieux	Simple notification de rupture du PACS à transmettre à l'état civil par les deux partenaires ou un seul d'entre eux

K. Le logement :

a. Le logement familial

Aux termes de l'article 215 du Code civil : « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »

b. La protection du logement familial

Ainsi, le logement familial bénéficie d'une protection particulière.

Les deux époux doivent obligatoirement **décider ensemble** de tous les actes qui risquent de priver la famille de sa résidence principale.

Par conséquent l'accord des deux époux est impératif pour tous les actes concernant **la vente, la location**, l'hypothèque, la donation, l'apport en société, l'échange... du logement familial.

En conséquence, **il n'est pas possible pour un seul des époux de vendre le logement sans l'accord de l'autre même s'il en est le seul propriétaire.**

L'autre époux, c'est-à-dire celui qui n'a pas consenti à l'acte peut demander la nullité de la vente dans **un délai d'un an à compter de la découverte de la vente** et au plus tard **dans l'année qui suit le divorce** en cas de dissolution du régime matrimonial.

L'époux lésé mettra en cause non seulement son conjoint mais aussi le tiers qui a passé l'acte avec lui.

c. Le droit au bail du logement familial

L'article 215 est à rapprocher de l'article 1751 du Code civil qui institue une cotitularité du bail du local qui sert effectivement d'habitation aux époux.

On comprend donc que l'article 215 impose **une cogestion pour les actes portant sur le logement familial** et l'article 1751 reconnaît **un droit personnel à chacun** des époux dans le cadre d'un bail d'habitation portant sur la résidence principale de la famille.

En application de l'article 1751, le bail qui sert au logement familial des conjoints est réputé **appartenir à l'un et à l'autre des époux**, peu importe que le bail ait été conclu avant ou après le mariage l'un ou l'autre.

Ainsi, le propriétaire bailleur doit adresser toutes les **notifications** concernant la vie du bail à chacun des époux en vertu **du principe de la cotitularité**.

En absence de notification au bailleur par le locataire de sa nouvelle situation de famille, le principe de cotitularité est neutralisé.

d. Le départ du locataire marié

Pour mettre fin au bail, les époux doivent adresser **conjointement** leur congé au propriétaire bailleur en respectant la forme et le délai de préavis imposés par la loi du 6 juillet 1989 et même si un seul des époux figure sur le bail.

Si **un seul** des époux donne congé, l'autre époux **étant titulaire** du bail en cours, il **peut rester** dans le logement et ce même s'il ne figure pas sur le bail initial mais est connu du bailleur. De son côté, l'époux qui donne congé reste **solidairement débiteur** avec son conjoint demeuré dans le logement. Il est obligé de payer le loyer et les charges du logement jusqu'à ce que ce dernier quitte définitivement le logement (ou jusqu'à la retranscription du divorce en marge de l'état civil).

Pour rappel : la solidarité est le rapport existant entre des personnes qui, ayant une **communauté d'intérêts**, sont liées les unes aux autres par un **lien juridique** qui engage chacun à payer la totalité des sommes dues.

La solidarité peut résulter de **la loi** ou **d'un contrat**.

e. Le droit au bail du logement des partenaires d'un PACS

① Les signataires d'un PACS louent ensemble un logement qui est leur résidence principale commune.

Ils sont solidaires pour les dépenses relatives au logement commun, notamment celles concernant les différents abonnements (eau, gaz, électricité...) ainsi que les primes d'assurance.

Chacun d'eux sera tenu au **paiement de la totalité du loyer, des charges** et de toute somme due au bailleur, et ce jusqu'à la dissolution du PACS.

Le propriétaire, ou son mandataire, adressent à chacun en nom propre, les notifications de proposition de renouvellement de bail et de congé.

En cas de clause de solidarité, un seul congé peut en principe suffire.

Afin d'aligner le droit au bail du local à usage d'habitation des partenaires d'un PACS sur ceux des couples mariés, le législateur a modifié les dispositions de l'article 1751 du Code Civil en créant un article 1751-1.

Ainsi, **à la demande conjointe des partenaires**, le bail est réputé appartenir à l'un et à l'autre.

② Un seul des partenaires a signé le bail.

En vertu de l'article 515-4 alinéa 2, les partenaires sont solidaires à l'égard des tiers des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, ils seront donc solidaires pour les dépenses relatives au logement commun c'est-à-dire pour les divers abonnements (eau, gaz, électricité...) ainsi que les primes d'assurance.

En vertu de ce même article, l'un et l'autre seront tenus **au paiement de la totalité du loyer, des charges** et de toute somme due au bailleur, jusqu'à la dissolution du PACS, c'est-à-dire jusqu'à la date de résiliation ou d'extinction du PACS.

Il faut noter que lorsque l'existence du partenaire n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, les notifications ou significations faites par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un PACS au locataire.

f. Dissolution du bail du logement des partenaires d'un PACS

En cas de dissolution du PACS, deux situations se présentent :

Si le bail a été signé par un seul des partenaires et qu'il donne congé au propriétaires, l'autre partenaire peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires.

Si les deux étaient signataires, le bail se poursuit pour le partenaire qui reste dans le logement.

Si le bail contient une clause de solidarité, celui qui a quitté le logement reste solidaire jusqu'à ce que la résiliation du PACS produise ses effets, ainsi que jusqu'à l'expiration du bail.

Exemples :

Le PACS cesse de produire ses effets le 1^{er} janvier 2026 Le bail expire le 1^{er} décembre 2026. Celui qui a quitté le logement reste solidaire jusqu'à l'expiration du bail.

Le PACS cesse de produire ses effets le 1^{er} décembre 2026. Le bail expire le 1^{er} octobre 2026. Celui qui a quitté le logement reste solidaire jusqu'au 1^{er} décembre 2023.

g. Le droit au bail du logement des concubins

Si l'un des concubins signe le bail, lui seul est titulaire du bail et toutes les notifications concernant la vie du bail lui sont adressées.

Si les deux concubins signent le bail, le propriétaire aura deux débiteurs du loyer. Mais la solidarité ne jouera que si elle est stipulée au contrat. Les concubins seront désignés par la mention « preneurs solidaires ».

L. Le décès ou l'abandon de domicile du locataire marié, pacsé ou en concubinage :

Il existe des situations où le bail n'est pas résilié mais transmis. Ainsi, la loi a prévu des situations où le contrat de location continue d'exister **au profit d'une autre personne limitativement désignées par la loi.**

a. Décès du locataire ou abandon de domicile :

En principe, aux termes de l'article 1742 du Code civil, lorsque le titulaire du bail décède, son droit au bail fait partie de sa succession et est dévolu à ses héritiers ou légataires.

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 déroge à cette règle en prévoyant le transfert du contrat de bail au profit de personnes déterminées.

Article 14 de la loi du 6 juillet 1989

En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

- au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

Aux termes de l'article 14, en cas de **décès du locataire** ou **d'abandon de domicile**, le contrat de bail est transmis, à leur demande, aux personnes suivantes :

- le **conjoint du locataire** qui est prioritaire sur tous les autres,
- le **partenaire lié au locataire par un PACS**,
- ou, si elles vivaient avec le locataire **depuis au moins 1 an** au moment de l'évènement :
- les ascendants du locataire,
- ses descendants,
- son **concubin notoire**,
- les personnes que le locataire avait à charge.

À défaut de personnes remplissant les conditions pour bénéficier de la continuation du contrat en cas de décès ou d'abandon, **le contrat de location est résilié de plein droit**.

b. Divorce ou séparation de corps du locataire

Les conséquences du divorce du locataire diffèrent selon que la location est à l'usage exclusif d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel.

Dans le premier cas, s'applique l'article 1751 du Code civil qui prévoit le droit au bail du bien loué est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux, **quel que soit le régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage**. Par conséquent en cas de divorce ou de séparation, le droit au bail sera attribué en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause.

Dans la deuxième hypothèse, l'article 1751 du Code civil ne s'applique pas. La situation est différente selon que le bail a été signé par les 2 époux ou par l'un d'eux seulement. Si le contrat n'a pas été signé par des époux et qu'il décède, le conjoint survivant pourra demander la transmission du bail au titre du décès de son conjoint.

M. Droit au logement du conjoint survivant :

La loi prévoit **un droit au logement** au profit du conjoint survivant. Ce droit prend deux formes :

- Le **droit temporaire**. En vertu de l'article 763 du code civil : « si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, **pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier**, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un **bail à loyer** ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public. »

Le droit temporaire permet au conjoint survivant d'occuper gratuitement et pendant un an le logement constituant son habitation principale au moment du décès de son époux qu'il est été propriétaire, locataire ou indivisaire. C'est un droit d'ordre public ; en effet, la personne décédée ne peut priver son conjoint de ce droit sur le logement auquel lui-même ne peut renoncer.

Ce droit a été étendu au partenaire pacsé survivant par la loi du 23 juin 2006. Le partenaire pacsé peut préférer bénéficier de **l'attribution préférentielle du logement commun**, c'est-à-dire en obtenir la propriété exclusive, à charge de reverser aux héritiers la quote-part qui leur reviendrait. Cette option n'est cependant possible que si le défunt a expressément désigné le partenaire pacsé survivant comme l'un de ses héritiers dans son testament (article 515-6 du Code civil).

Rappel : en vertu de l'article 1751 alinéa 3 du Code civil ; au décès de son époux (se) le conjoint survivant devient l'unique titulaire du bail sans avoir à manifester une quelconque volonté en ce sens. Il a aussi la possibilité de renoncer à cette disposition.

- Le **droit viager**. Ce droit ne profite au conjoint survivant que si :
le logement était effectivement occupé par le conjoint survivant au moment du décès de son conjoint, à titre de **résidence principale** ;
le logement **appartenait exclusivement aux 2 époux ou personnellement au défunt**.
Le conjoint survivant a un an à compter du décès pour réclamer le bénéfice de ce droit.

Il est tenu compte de la valeur des droits d'habitation et d'usage dans le règlement de la succession, en contrepartie de ce droit viager. Autrement dit, si leur valeur est inférieure à la valeur de droits recueillis par le conjoint survivant, celui-ci peut prendre le complément sur les biens existants. Dans le cas contraire - si elle est supérieure - le conjoint survivant n'est pas tenu de « récompenser » la succession en raison de l'excédent.